

가설건축물에 대한 이행보증금 산정 및 이행보증기간 기준 부적정

- 총괄청(기획재정부)에서 정한 「임대국유지상 설치가능 한 시설물 허용지침」에 따르면 가설건축물을 설치허가 하는 경우 원상회복을 위한 이행보증금 예치를 해당 가설시설물의 투자예상액(공사원가계산서상의 총 공사비)의 10% 이상으로 하되, 실제 철거 등 원상회복에 소요되는 예상 비용을 고려하여 산정하고 그 금액을 피대부자가 가설건축물 설치허용을 신청할 때 지급보증보험증권 또는 현금으로 예치하여야 한다고 되어 있고¹⁾
- 피대부자가 대부계약 종료 후에 철거 등 원상회복을 이행하지 않는 경우에는 수령한 이행보증금은 국고에 귀속(증권을 예치한 경우는 증권발행기관에 이행보증금 청구)시키고 별도 예산을 확보한 후 원상회복 조치하여야 한다고 되어 있음
- 한편, 「국가를 계약당사자로 하는 법률 시행령(이하 국가계약법 시행령)」 제9조(예정가격의 결정기준) 및 기획재정부 계약예규 「예정가격작성기준」에 따르면 국가가 계약당사자가 되는 계약의 예정가격은 적정한 거래가 형성된 경우에는 그 거래실레가격, 계약의 특수성으로 인하여 적정한 거래실레가격이 없는 경우에는 원가계산에 의한 가격 등으로 원가를 계산하여 정한다고 되어 있음

1) 「임대국유지상 설치가능 한 시설물 허용지침」, 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙 및 요강」에는 가설건축물의 이행보증기간을 따로 정함이 없음

- 따라서, 가설건축물 설치를 허가하면서 원상회복을 위해 피대부자로부터 받는 이행보증금은 향후 피대부자가 가설건축물을 철거하지 않는 경우 국가가 가설건축물을 직접 철거하는데 소요되는 비용이므로 원가계산에 의한 가격으로 산정하는 등 국가계약법의 예정가격 산정기준을 고려하여 산정하여야 하며
- 피대부자가 가설건축물을 철거하지 않는 경우 이행보증증권을 수령하여 이행보증하는 경우 이행보증기간을 규정에 명문화하여 업무처리에 착오가 없도록 하여야 함

□ 그런데, 대전충남지역본부에서 관리 중인 국유재산 중 가설건축물 설치를 허가한 24건의 이행보증금 수령 및 관리 실태를 점검한 결과

i) 이행보증금 산정 지침 부적정

- 대전충남지역본부에서는 국유재산 지상에 설치되는 가설건축물의 종류가 대부분 컨테이너, 조립식 샌드위치 판넬조로 투자예상액(공사원가계산서상의 총 공사비)을 확인할 수 없어 업무편람에 기재된 [표 6]에 따라 [별표 5]와 같이 이행보증금을 수령하고 있었음

[표 6] 이행보증금 예치기준 금액

구분	철골조	판넬조	컨테이너	파이프구조
----	-----	-----	------	-------

“기재생략”

- 이는, 2014. 1. 28. 국유재산총괄부(구. 국유재산기획실)에서 작성한 「가설건축물에 대한 철거 이행보증금 관련 지침 마련」²⁾에 따라 산정하여 수령한 것으로 위 지침에 따르면 이행보증금은 총괄청의 지침과 같이 이행보증금을 가설시설물의 투자예상액(공사원가계산서상의 총 공사비)의 10% 이상으로 하되
- 실제 철거 등 원상회복에 소요되는 예상 비용을 고려하여 결정하도록 하고 가설건축물의 다양성과 재료의 상이성 등을 감안하고 투자 예상액을 확인할 수 없거나 투자예상액이 과소한 경우에 적용할 기준으로 [표 7]의 이행보증금 예치 기준을 마련하면서

[표 7] 이행보증금 예치기준 금액

구분	철골조	판넬조	컨테이너	파이프구조
----	-----	-----	------	-------

“기재생략”

- 이행보증금 예치기준 금액을 검토 시부터 2년 단위(검토 당시 검토 예정 시한 : 2016년 1월)로 적정성을 검토한다고 하였는데도 최초 검토일로부터 58개월이 지난 감사일 현재까지 관련 검토가 없었으며
- 동 기준 산정에 기초가 된 한국감정원의 건축물 신축단가표는 건물감정이나 토지보상을 위한 자료로서 가설건축물의 철거에 따른 폐기물 처리 비용 등이 감안되어 있지 않아 적정하지 않는데도 개선 없이 운영되고 있음

2) 2013. 9. 30. ~ 10. 4. 간 실시한 경남지역본부 종합감사에서 철거비용 산출시 인건비, 폐기물처리비 등이 현실적으로 반영될 수 있도록 하고, 철거비용 산출방법에 대해 명확한 지침을 마련하도록 통보 조치

ii) 이행보증기간 산정 지침 부적정

- 또한, 대전충남지역본부에서는 가설건축물 설치에 따른 이행보증금 또는 이행보증증권을 수령하면서 이행보증기간을 [표 8] 및 [별표 5]과 같이 담당자마다 각기 다르게 정하여 처리하고 있는 바

[표 8] 이행보증금 또는 이행보증증권 이행보증기간 현황

(단위 : 건)

합 계	구분	이행보증기간	건수
-----	----	--------	----

“기재생략”

- 이는, 가설건축물 설치허가에 따른 이행보증금 또는 이행보증증권의 이행보증기간과 관련한 기준이 별도로 없는데에서 기인한 것으로 확인됨³⁾

- 따라서, 가설건축물 설치허가와 관련한 이행보증금 또는 이행보증증권의 이행보증기간에 대한 기준을 마련하여 운영할 필요가 있음

3) 이행보증기간에 대해서는 아래 규정과 같이 대부료 1천만 원 이상을 분납하는 경우만 정하고 있어 대부분의 담당자는 이 규정을 준용하여 업무처리 하고 있음

「수탁 국유 일반재산 관리·처분 업무세칙」 제32조의2(보증금의 예치 등)에 따르면 계약체결시(대부를 갹신하는 경우를 포함한다) 연간 대부료가 1,000만 원 이상인 경우 이를 나누어 내려는 때에는 연간 대부료의 100분의 50에 해당하는 금액을 대부계약일까지 보증금으로 예치하게 하거나 이행보증조치를 하도록 하여야 한다고 되어 있고 「수탁 국유 일반재산 관리·처분 업무요강」 제19조(보증금의 예치 등)에 따르면 징수한 보증금은 지체 없이 「은행법」 제2조제1항제2호에 따라 은행(외국은행을 제외한다)의 정기예금에 예탁하여 별도 관리하고 보증금이외의 방법으로 이행보증조치를 하고자 하는 경우에는 보증금에 해당하는 이행보증보험증권을 제출받아야 한다. 이 경우 보증기간의 첫날은 계약기간 개시일로 하며, 만료일은 계약기간의 종료일 다음날로부터 60일 이후일로 하여야 한다고 되어 있음

【조치할 사항】

- ◇ 국유재산총괄부장은 국유재산에 가설건축물을 설치허가하면서
피대부자로부터 받는 이행보증금에 대해 철거비용 등을
감안한 적정한 예치 기준을 검토하여 개선하고
- 이행보증금 또는 이행보증증권의 이행보증기간을 구체화하는 등
관련 지침을 마련하시기 바람. (개선)

[별 표 5]

가설건축물 설치 관련 이행보증 명세

(단위 : m, 천 원)

순 번	국유재 산 소재지	파대부자	가설건축물		이 행 보 증 방 식	이행보증기간		이 행 보 증 기 간 구 분*	이 행 보 증 액
			구 조	규 격		시 기	종 기		

“기재생략”